

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2548/2532

กรมตุลการ กับพวก
บริษัท มี นำ โฮเต็ล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 177

คดีเดิมซึ่งจำเลยฟ้องโจทก์มีประเด็นข้อพิพาทว่า การประเมินภาษีอากรของโจทก์ที่ 1 ชอบหรือไม่ และโจทก์ที่ 1 มีหน้าที่ต้องคืนหนังสือคำประกันของธนาคารและชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยหรือไม่ ส่วนคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยนี้มีประเด็นว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติมจากที่โจทก์ได้รับชำระจากจำเลย และจากธนาคารผู้ค้ำประกันเพียงใดหรือไม่ ประเด็นในคดีทั้งสองแตกต่างกัน การที่โจทก์ฟ้องจำเลย คดีนี้จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม ที่บัญญัติให้จำเลยฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ นั้น มิได้บังคับให้จำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเสมอไป แต่เป็นบทบัญญัติที่ให้จำเลยเลือกฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ หรือจะฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ได้ตามแต่จำเลยจะพิจารณาเห็นสมควร ดังนั้นการที่โจทก์มิได้ฟ้องแย้งมาในคำให้การคดีก่อน หากแต่ได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำหินอ่อนที่ตกแต่งแล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อโจทก์ที่ 1 ว่าเป็นหินอ่อนที่ยังมิได้

ตกแต่ง ซึ่งเสียภาษีอากรน้อยกว่าโจทก์ที่ 1 ได้ให้จำเลยวางประกันและรับสินค้าไป
ได้ ต่อมาโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้ว ได้ให้
ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระภาษีอากรที่ยังขาด แต่ยังไม่ครบ ขอให้จำเลยชำระค่าภาษี
อากรจำนวน 1,187,520.87 บาท และเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่าจำเลยเคยฟ้องโจทก์
ขอให้เพิกถอนการประเมินพิกัดอัตราอากรขาเข้าสินค้าหินอ่อนและให้โจทก์คืน
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ หากโจทก์ทั้งสองมีสิทธิจะเรียก
ภาษีอากรที่ยังขาดก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ต้องฟ้องแย้งเข้ามาในคดีนั้น โจทก์มาฟ้อง
เป็นคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ โจทก์เก็บอากรขาเข้าตามหนังสือค้ำ
ประกันแล้ว และจำเลยชำระครบถ้วนตามคำประเมินของโจทก์แล้ว จำเลยไม่มีหนี้
ภาษีอากรต้องชำระให้โจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ดำเนิน
กระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
144 พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มิได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำแต่หินอ่อนพิพาท
ถือไม่ได้ว่าเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้ว พิพากษายืนโจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่า การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เป็นการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5778/2528 ของศาลชั้นต้นหรือไม่
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวมีประเด็นว่า การประเมินภาษีอากรของ
โจทก์ที่ 1 ชอบหรือไม่ โจทก์ที่ 1 มีหน้าที่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารและ
ชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยหรือไม่ ส่วนคดีนี้มีประเด็นว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิเรียกร้อง
ให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มเติมจากที่โจทก์ได้รับชำระจากจำเลยและจากธนาคารผู้
ค้ำประกันเพียงใดหรือไม่ เห็นได้ว่า ประเด็นในคดีนี้ และคดีดังกล่าวแตกต่างกันการ
ที่โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีดังกล่าว ที่
จำเลยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ชอบที่จะฟ้องแย้งเรียกค่าภาษีอากรมาในคดีก่อน การที่โจทก์

ที่ 1 ไม่ฟ้องแย้งมาในคดีก่อน แต่กลับมาฟ้องเป็นคดีนี้ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม ที่บัญญัติให้จำเลยฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ นั้น มิได้บังคับให้จำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเสมอไป แต่เป็นบทบัญญัติที่ให้จำเลยเลือกจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ หรือจะฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ได้ ตามแต่จำเลยจะพิจารณาเห็นสมควร สำหรับคดีนี้เห็นได้ว่า ขณะจำเลยฟ้องคดีดังกล่าวนั้น โจทก์ที่ 1 ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าภาษีอากรโจทก์ที่ 1 อยู่เท่าใดทั้งยังไม่ทราบว่าธนาคารผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันซึ่งจะทำให้หนี้ของจำเลยลดน้อยลงหรือไม่ การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้รับชำระหนี้จากธนาคารแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่จำเลยมาก เพราะทำให้โจทก์ทั้งสองเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ลดลง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ว่า หินอ่อนที่พิพาทกันในคดีนี้อยู่ในพิภตัตตราอากรขาเข้าประเภทใดนั้น ปรากฏว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5778/2528 ของศาลชั้นต้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3664/2531 ระหว่าง บริษัทมีนาไฮเติ้ล จำกัด โจทก์กรมศุลกากร จำเลย ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่า หินอ่อนที่พิพาทกันในคดีนี้อยู่พิภตประเภทที่ 68.02 และคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวย่อมผูกพันจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ดังนั้น คดีนี้จึงต้องฟังว่าหินอ่อนพิพาทอยู่ในพิภตประเภทที่ 68.02 ดังที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้าง จำเลยจึงมีหน้าที่ชำระภาษีอากรให้โจทก์ทั้งสองตามฟ้องคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระภาษีอากรที่ยังขาด คือ อากรขาเข้า 1,182,475.64 บาท ภาษีการค้า 4,586.57 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 458.66 บาท รวมเป็นเงิน

1,187,520.87 บาท แก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนสำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ทั้งสอง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>